APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Cotruta Ecaterina
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Ofiter superior
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Penitenciarul nr. 4, Cricova
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 07-02-2022 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. CI6P9821GWFR5 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital şipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013074232763

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013074232763

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2022.03.16 14:58:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Code de sécurité:2013074232763

Дело № 1-28/11

ПРИГОВОР
Именем Закона

09 февраля 2011 г. мун. Кишинэу

Суд Рышкань мун. Кишинэу
Суд в составе:
Председательствующего Корнелии Вырлан
Секретаря Евгении Матфей
С участием:
Прокурора Лучии Андреуцэ, Григория Ботнарь
Адвоката Леонида Мыцу

Рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению **Мачерет Алексея Артуровича,** 23.06.1973 г.р., уроженца и проживающего в мун. Кишинэу по ул. А.Дога 30 кв. 38, не женатого, с высшим образованием, не работающего, гражданина РМ, ранее судимого-

- 21 февраля 2003 г. судом Центру ст. 255-5 ч. 1 УК к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год,
- 12 ноября 2003 г. судом Центру ст. 217 ч. 2 , 219 ч. 1, 84 ч. 4 УК к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год,
- 08 ноября 2006 г. судом Рышкань ст. 217 ч. 2 УК к 150 часам неоплаченного труда,
- 19 марта 2008 г. судом Рышкань ст. 217 ч. 2 УК к штрафу, Определением Апелляционной Палаты Кишинэу от 03 февраля 2009 г. приговор аннулирован с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год 7 месяцев 28 дней с отбыванием наказания в пенитенциаре закрытого типа, определением Высшей Судебной Палаты от 21 июля 2009 г. считавшийся осужденным согласно ст. 217 ч. 2 УК с прекращением уголовного дела из-за отсутствия состава преступления и назначив административное наказание,

В совершении преступления предусмотренного ст. 217 ч. 2, 217 ч. 3 п.а), 217/2 УК

УСТАНОВИЛ:

В ходе рассмотрения дела суд установил, что 10.08.2007, примерно 21:20 часов, сотрудники криминальной полиции КПсРышкань мун. Кишинэу, П.Чеботарь и Н.Михай. впоследствии исследования на месте в квартире №50 жилого дома № 80/6 расположенного по ул. Албишоара мун. Кишинэу, которая принадлежит Н.Настас и с разрешением последней, были обнаружены и изъяты из комнаты нанимаемой А.Мачерет, комнаты, которую данный нанимал вместе со своей сожительницей Олейник И., 2 шприца 2 мл с каричневой жидкостью, 3 шприца 5 мл, на одном из которых были следы красной жидкости, 1 шприц 5 мл с прозрачной жидкостью, 3 таблетки светло желтого цвета под названием «СРА» , одна таблетка розевого цвета, субстанция темно фиолетового цвета с названием « Пермаганат калия», субстанцию серого цвета с металлическим блеском в виде гранул и бумажный пакет с растительной массой, которые данный незаконно их хранит и без цели отчуждения.

Согласно рапорту научно-технического исследования №767 , один бумажный пакетик с растительной массой 4,30 гр содержит марихуану, субстанции темно фиолетового цвета с названием Пермаганат калия имеют массу 3,68 гр, и один шприц 5 мл с прозрачной жидкостью является соляной кислотой, все включены в список наркотических средств, психотропных и прекурсоров данных. Согласно списку наркотических средств, психотропных и растений которые содержат такого рода субстанции, обнаруженные в незаконном обороте, а также и каличества данных утвержденные Постановлением Правительства Республики Молдова от 23.01.06 г., которые принадлежат категории наркотических средств, составляет большие каличества.

Он же, подсудимый Мачерет А., 10.02.2009 г., примерно в 12:40 часов, находясь перед жилым домом №2 расположенный по ул. П. Заднипру мун. Кишинэу, будучи подозреваем в потреблении наркотических средств, был задержан сотрудниками полиции и сопровожден в КПсРышкань мун. Кишинэу, где в каб. №305, в результате личного обыска, были обнаружены и изъяты сумка которая содержит согласно рапорту научно-технического исследования №129 от 19 марта 2009 г. каричневый стеклянный флакон матамфамина (первитина) с объемом 44 мл. которая представляет психотропное средство, приготовленное кустарным способом из ефедрина (псеудоефедрин), или из препаратов которые содержат ефедрин или псеудоефедрин.

Он же, подсудимый Мачерет А., 10.02.2009 г., примерно в 12:40 часов, находясь [illegible] жилым домом №2 расположенный по ул. П. Заднипру мун. Кишинэу, будучи подозреваем [illegible] потреблении наркотических средств, был задержан сотрудниками полиции и сопровожден в КПсРышкань мун. Кишинэу, где в каб. №305, в результате личного обыска, были обнаружены и изъяты сумка которая содержит согласно рапорту научно-технического исследования №129 от 19 марта 2009 г., прозрачный стеклянный флакон и каричневый стеклянный флакон со средством красного фосфора с общей массой 19,17 гр., темно-фиолетовые кристаллы из пластмассового флакона цилиндрической формы белого цвета с массой 2,16 гр., а также и 229.0 мл с соляной кислотой, которые представляют наркотические средства и психотропные.

Он же, подсудимый Мачерет А. находясь начиная с 19.03.2007 г. на учете у нарколога Республиканского Наркологического Диспансера, вопреки требованиям Закона № 382- XIV от 06.05.1999 г. об обороте наркотических средств, психотропных и прекурсоров, незаконно преобрел и хранил прекурсоры в целях производства или обработки наркотических средств. психотропных или их аналогов, при следующих обстоятельствах-

14 октября 2009 г., примерно в 15:00 часов, находясь по ул.Т.Владимиреску мун. Кишинэу Мачерет А. хранил при себе в левом переднем кармане джинс стеклянный флакон в котором находилась кристаллическая масса лилового цвета, в кармане куртки шприц в которм находилось 80 таблеток, которые были обнаружены и изъяты во время личного обыска осуществленного сотрудниками полиции.

Согласно рапорту экспертизы №157 от 21.10.2009 г., жидкость цвета которая находилась во флаконе представляет метамфамин с массой 0,2 мл, которые относятся к категории психотропных средств и согласно Списку наркотических средств, психотропных и растений которые содержат такого типа средства, обнаруженные в незаконном обороте, а также и каличества данных, утвержденные Постановлением Правительства №79 от 23.01.2006 г., с изменениями утвержденные Постановлением Правительства №43 от 26 января 2009 г.. составляет малые каличества. В кристаллической массе лилового цвета из стеклянного флакона с объемом 25 мл содержится субстанция фосфора красного цвета, каличество которого не было возможным установить, в 4 коробках в которых находились 80 таблеток медицинского препарата « Риностоп» содержится 4,90 гр. псеудоефедрина. Фосфор красного цвета и псеудоефедрин являются прекурсорами наркотических средств и психотропных препаратов, согласно Постановлению Правительства №1088 от 05.10.2004 г., с утверждением таблиц и списков наркотических средств, психотропных и прекурсоров подверженные проверки и включенные в списки 1 и 2 Конвенции ООН против незаконного оборота наркотических и психотропных средств, 1988 г.

Он же, Мачерет А., дома у себя по ул. А.Дога 30 кв. 38 незаконно хранил стеклянный флакон с объемом 100 мл. с кристаллической массой лилового цвета до 14 октября 2009 г.. примерно в 17:00 часов когда была обнаружена и изъята в ходе осуществленного обыска сотрудниками полиции.

Согласно рапорту экспертизы №156 от 19.10.2009 г., кристаллическая масса лилового цвета обнаруженная и изъятая на дому у Мачерет Алексея, содержит смесь красного фосфора обработанного кислотой (с целью отложить красный фосфор) количество которого не возможно установить, и является прекурсором наркотических средств и психотропных препаратов. согласно Постановлению Правительства №1088 от 05.10.2004 г., об утверждении таблиц и списков наркотических средств, психотропных и прекурсоров данных, подверженные проверки и включенные в списки 1 и 2 Конвенции ООН против незаконного оборота наркотических и психотропных средств, 1988 г. Обнаруженный красный фосфор и таблеткимедицинского препарата Риностоп, обнаруженные в ходе обыска, Мачерет А. добыл при обстоятельствах неизвестные органу уголовного преследования и использовал их в целях приготовления психотропных средств метамфамина, которые лично потреблял.

Он же, Мачерет А., летом 2008 г., имея цель незаконного оборота-наркотических средств без цели сбыта, находясь в гор. Дурлешть, на обочине дороги собрал растение конопли, которую отправил к себе в временное жилье по ул. Кантемир 43, гор. Дурлешть, мун. Кишинэу, где проживал на квартире у своего знакомого Андронович Ангел вместе с Олейник Ириной. где ее обработал и незаконно хранил для личного пользования, до 26.11.2008 г.. когда во время осуществления обыска, в маленькой комнате на подоконнике были обнаружены три бумажных пакетика с растительной массой, а в предкроватной тумбочке было обнаружено два бумажных пакетика с растительной массой зеленого цвета, которая согласно рапорту научно-технического исследования № 731 от 02.12.2008 г. составляет **марихуану**- наркотическое средство в крупных

личествах/ включенное в Таблицу №1, Наркотические и психотропные средства не использованные в медицинских целях, список №2 утвержденный Постановлением Правительства М №1088 от 05.10.2004 г. с изменениями и дополнениями П П №626 от 02.06.2006 г./ с массой 7, 82 гр.

Он же, намеренно, преследуя цель приготовления наркотических средств в октябре 2008 г., приобрел в аптеке 14 коробок (280 таблеток) медицинского препарата Риностоп, которые хранил дома и согласно рапорту научно-технического исследования № 731 от 02.12.2008 г. содержат 7,136 гр. **псеудоефедрина- прекурсоров наркотических средств,** которые в ходе обыска осуществленного 26.11.2008 г. на дому у Андронович Ангела по ул. Кантемира 43 гор. Дурлешть, где Мачерет Алексей проживал вместе со своей сожительницей Олейник Ириной, были обнаружены и изъяты. Одновременно, на шкафу на кухне были обнаружены и изъяты телефонная перезарядная карточка с надписью « Оранж» на которой находился порошок белого цвета, добытый впоследствии соединения «Риностоп» с другими препаратами (уксуса и красного фосфора), которые согласно рапорту научно-технического исследования № 731 от 02.12.2008 г. представляет **ефедрин- прекурсоров наркотических и психотропных средств** с массой 0,04 гр. (Постановление Правительства №1088 от 05.10.2004 г., об утверждении таблиц и списков наркотических средств, психотропных и прекурсоров данных, подверженные проверки и включенные в списки 1 и 2 Конвенции ООН против незаконного оборота наркотических и психотропных средств, 1988 г.).

Он же, подсудимый Мачерет А, 02.07.2010 г., в период 18:10-19:35 часов, впоследствии обыска осуществленного на дому у Мачерет Алексея А., по ул. А.Дога 30 кв. 38 мун. Кишинэу, в комнате последнего, из под подушки на кровати, был обнаружен и изъят полиэтеленовый кулек белого цвета в котором находилась масса растительного происхождения, измельченная зелено-коричневого цвета, которая согласно рапорту экспертизы №127 (часть 1) от 03.07.2010 г. представляет собой марихуану- наркотическое средство растительного происхождения не использованное в медицинских целях, добытое кустарным способом из растений конопли, масса которого (в сушенном виде) составляет 6,27 гр, которое представляет крупные каличества.

Будучи допрошен в судебном заседании, подсудимый Мачерет А. пояснил, что по профессии он химик, работал и работает с химическими препаратами, включительно и дома. Где его место работы не смог уточнить. Ранее потреблял наркотики, но сейчас не употребляет. Сожительствует с Олейник Ириной, вместе с ней снимает квартиру по ул. Албишоара у Нистор Н., и принимал участие при осуществлении обыска в своей комнате, были обнаружены наркотические средства, откуда они появились не может объяснить. Наркотические средства не его. В полиции он неоднократно подвергался личному обыску, были обнаружены колбы и химическое оборудование, они с работы, не приготавливал наркотики. Таблетки приобрел для лечения не может сказать почему в таких количествах. Может объяснить что касается последнего эпизода, что находился в больнице когда был осуществлен обыск. Еще пояснил что, по ул. Дога 30 кв. 38 проживает вместе со своей мамой и сожительницей, он и Олейник И. занимают комнату, а мама - кухню. Откуда взялись наркотики не может объяснить. Что касается обыска в доме у Андронович в Дурлештах, он снимал одну комнату, больше никто не проживал, поскольку Андронович больше времени находится в Италии, было обнаружено больше химического оборудования и марихуана, но не его. Не может объяснить на каких доходах проживает и может снимать квартиры. Просит его оправдать, поскольку не виновен. Не может объяснить почему на уголовном преследовании давал другие показания, поддерживает что не был избит полицейскими. Обсолютно отрицает что потребляет наркотические и психотропные средства.

Несмотря на то что подсудимый не признал свою вину в совершении инкриминируемых преступлений, суд установил, что приемлемые, допустимые и существенные доказательства предоставленные обвинением в ходе рассмотрения дела, подчеркивают и подтверждают вину данного в совершении инкриминируемых преступлений, как следует-

- Показания свидетеля Олейник Ирины М., которая будучи допрошена пояснила : сожительствует много лет с Мачерет Алесем А., вместе с которым примерно в августе 2007 г. снимали и проживали временно в кв. 50 расположенной по ул. Албишоара 80/6 мун. Кишинэу. В указанный период сотрудниками полиции был осуществлен обыск квартиры впоследствии которого были изъяты наркотические средства. Из разговора с сотрудниками полиции на месте происшествия Мачерет Алексей А. признал что, наркотические средства принадлежат ему и хранит их для личного потребления.
- Протокол исследования на месте происшествия от 10 августа 2007 г. согласно которому в кв. 50 расположенной по ул. Албишоара 80/6 мун. Кишинэу были изъяты 2 шприца по 2 мл. с

каричневой жидкостью, 3 шприца 5 мл, один из которых со следами жидкости красного цвет, один шприц 5 мл. с какой-то жидкостью, 3 таблетки светло-желтого цвета с названием «СРА». одна таблетка розового цвета. жидкости темно-фиолетового цвета с названием «пермаганат калия» , вещества серого цвета с металлическим отблеском в виде гранул и бумажный пакетик с растительной массой (л.д. 4-5 том1).

- Рапорт научно-технического исследования №767 от 29 октября 2008 г. согласно которому было установлено что « бумажный пакетик с растительной массой изъятый на дому у Мачерет А.А., представляет собой наркотическое средство – марихуану с массой 4,30 гр., средство темно-фиолетового цвета с названием пермаганат калия с массой 3,68 гр и шприц 5 мл. с прозрачной жидкостью является соляной кислотой, все включены в список наркотических средств, психотропных и прекурсоров данных и составляет крупные каличества (л.д. 13 том 1),
- Содержание протокола исследования предмета от 12 сентября 2009 г. (л.д. 17 том 1),
- Показания свидетеля Твердохлеб А., который пояснил что, Мачерет А. знает в связи с работой как потребителя пользователя наркотических средств по кличке Химик, заметил вместе со своими коллегами Дулгер А. и Цымбаларь Е. Мачерет А. по ул. Заднипру, который имел подозрительное поведение, был сопровожден в сектор полиции, где в ходе личного обыска в сумке которой находилась при нем были изъяты химические колбы и от медицинских препаратов, со следами препаратов наркотических средств, все были изъяты и упакованы в присутствие данного, опломбированы и переданы на экспертизу. Мачерет подтвердил, что производит и потребляет наркотики, поскольку является потребителем много лет. Мачерет был иследован и у него были обнаружены остатки потребления наркотических средств.
- согласно протоколу личного обыска от 10 февраля 2009 г., в сумке Мачерет А.А., был обнаружен и изъят темно-коричневый стеклянный флакон с объемом 44 мл., стеклянный прозрачный флакон и один коричневый стеклянный флакон с веществом красного фосфора, темно-фиолетовые кристаллы из пластмассового флакона цилиндрической формы, жидкость соляной кислоты (л.д. 83-85 том 1),
- рапорт научно-технического исследования № 129 от 19 марта 2009 г. которым было установлено что, каричневый стеклянный флакон метамфамина (первитина) с объемом 44 мл., обнаруженные и изъятые 10 февраля 2009 г., в результате личного обыска осуществленного у Мачерет А.А., представляют собой психотропное вещество, приготовленное кустарным способом из ефедрина, псевдоефедрина, или из препаратов которые содержат ефедрин или псевдоефедрин, прозрачные стеклянный флакон и коричневый стеклянный флакон с веществом красного фосфора с общей массой 19,17 гр., кристаллы темно-фиолетового цвета из пластмассового флакона цилиндрической формы белого цвета с массой 2,16 гр., а также 229,0 мл. соляной кислоты которые представляют собой наркотические и психотропные вещества (л.д.105-110 том 1).
- согласно протоколу медицинского обследования для установления состояния опьянения № 003638 от 10.02.2009 г., у Мачерет Алексея был установлен диагноз – остатки потребления наркотических средств - опия (л.д. 86 том 1).
- протокол обследования предмета от 23 марта 2009 г.- сумки изъятой у подсудимого 10 февраля 2009 г. (том 1 л.д. 114)
- Показания свидетеля Кэпэтич Валерия, который пояснил что, работает в качестве инспектора криминальной полиции КПсЧеканы и владел оперативной информацией что якобы Мачерет А., ранее неоднократно осужденный, и который на то время проживал на съемной квартире по ул. М.Костин 13/3, производит и потребляет метамфамин. 14 октября 2009 г. направился вместе со своим коллегой Концевич О. на ул. Владимиреску и около Ред Инион Феноса заметили подсудимого, представились и сапроводили его в сектор полиции для осуществления личного обыска, у него в джинсах были обнаружены стеклянный тюбик с кристаллической массой лилового цвета, 4 пачки с таблетками с названием Риностоп, и одноразовые шприцы с жидкостью, все были упакованы и опломбированы в присуствие подсудимого, который признал что принадлежат ему и что лично потребляет. Направились домой к Мачерет А. по ул. Дога 30 кв. 38, где обнаружили стеклянные тюбики, с красным фосфором и они также были упакованы и опломбированы в присутствие подсудимого, который подтвердил что являются его и хранит для личного потребления. Может объяснить что подсудимый является единственным который производит первитин из красного фосфора, очень чистый, поскольку является химиком по профессии, полиция владеет информацией что он и реализует данные средства, но не успели предоставить доказательства. Также, вместе с коллегами участвовал при обыске на месте происшествия в Дурлештах, в доме который принадлежит Андронович, в комнате и на кухне, которыми пользовались мачерет и Олейник были обнаружены оборудование, для приготовления

ого фосфора, метамфамина и других средств, марихуаны. Мачерет пояснил что это его. е-нибудь претензии на данные действия уголовного преследования он не привел.

казания свидетеля Трофимовой Т., которая пояснила что Мачерет знает давно, поскольку его работала в детском садике куда ходил ее ребенок, встречалась с ним случайно неоднократно, ый просил ее дать ему колбы и другую посуду для химических реактивов, говоря что делает ораторные тесты. Она работает в лаборатории токсикологии и использует такого рода дметы. Она один раз дала ему колбы, поскольку их было много, но это было много лет назад. сный фосфор не передавала ему никогда.

ротокол личного обыска от 14.10.2009 г., в ходе которого у Мачерет А. было обнаружено и ято один стеклянный тюбик в котором находился красный фосфор с массой 12,85 гр., один риц в котором находился **метамфамин** с объемом),2 мл., 4 пачки с таблетками с надписью иностоп» в которых находилось 80 таблеток псевдоефедрина с массой 4,90 гр. (л.д. 15 том 2),

ротокол обыска на дому от 14.10.2009 г., которым было обнаружен и изъят стеклянный флакон котором находился красный фосфор (л.д. 33 том 2),

рапорт экспертизы №157 от 21.10.2009 г., согласно которому в кристаллической массе лилового вета из стеклянного тюбика с объемом 25 мл. содержится смесь с красным фосфором, объем торого не возможно определить, в 4 коробках в которых находилось 80 таблеток медицинского репарата «Риностоп» содержится 4,90 гр. псевдоефедрина (л.д. 20-26 том 2),

рапорт экспертизы №156 от 19.10.2009 г., согласно которому в кристаллическая масса лилового вета обнаруженная и изъята на дому у Мачерет А. содержит смесь с красного фосфора обработанный кислотой (с целью отсоединить красный фосфор), объем которого не возможно определить (л.д. 38-41 том 2),

- рапорт судебно- наркологической амбулаторной экспертизы № 169 от 16 ноября 2009 г., согласно которой было установлено что, Мачерет А. страдает наркоманией путем потребления наркотических средств (марихуаны, опия, метамфамина) необходимо противо наркотическое лечение, противопоказаний нет (л.д. 49-53 том 2),

- свидетель Киреев С. пояснил, что является другом Андронович А., который проживает в Дурлештах по ул. Кантемира 43, у него на квартире проживал Мачерет со своей сожительницей Ириной. С ними не был знаком. 28 ноября 2008 г. отправился к Андпонович домой, туда пришли много полицейских, осуществили обыск в комнате Мачерет, а также и в других помещениях на первом этаже, обнаружили посуду с жидкостью, карточку Оранж с кристаллами белого цвета на ней, коноплю в пакетиках и посуду для приготовления наркотических средств. Все были изъяты, упакованы и опломбированы. Мачерет пояснил что, что принадлежат ему и он их лично потребляет. Потом встретился с Андроновичем и тот подтвердил что потребляет вместе с Мачерет наркотические средства, которые последний готовит. Андронович находится в Италии.

- свидетель Олейник И. пояснила что, был осуществлен обыск в комнате в которую занимали она и Мачерет А., на кухне, в то время когда они снимали квартиру в Дурлештах, были обнаружены посуда с наркотическими средствами и конопля, Мачерет пояснил что принадлежат ему. Лично не готовил наркотики и не принадлежат ей. Сотрудники полиции упаковали их и опломбировали, она претензий не имела.

- согласно протоколу обыска на дому у Мачерет А. по ул. Кантемир 43 гор. Дурлешть были обнаружены 14 пачек с таблетками Риностоп, три одноразовых шприца с прозрачной жидкостью в них, карточку Оранж на которой находился порошок коричневого цвета, пластмасовую бутылочку с прозрачной жидкостью с сильным запахом, керамическую тарелку в которой находился порошок фиолетового цвета, все были упакованы и опломбированы в пакет №1, три стеклянные колбы для химического назначения, упакованые и опломбированые в пакет №2, а также и пять бумажных пакетика с зеленой сухой массой растительного происхождения, упакованы и опломбированы в пакет №3 (л.д.11 том 3), а также диск с видео регистрацией данных действий. Суд приходит к мнению что в ходе данного действия уголовного преследования, так Мачерет А. как и Олейник И. не имели претензий в отношение предпринятых действий.

- рапорт научно-технического исследования № 731 от 2 декабря 2008 г., которым было установлено что 280 медицинских таблеток Риностоп изъятые у Мачерет А., содержат 17,136 гр. псевдоефендрина гидроклорида, которые относятся к прекурсорам наркотических и психотропных средств, порошок обнаруженный на карточке Оранж является экстрактом псевдоефедрина гидроклорида с массой 0,04 гр., которые относятся к прекурсорам наркотических и психотропных средств, пять пакетиков с зеленой растительной массой является наркотическим средством с общей массой 27,82 гр., изъятая химическая посуда может быть

использована для приготовления наркотических и психотропных средстви для экстраси прекурсоров из медицинских препаратов (л.д. 21-24 том 3),
- согласно протоколу медицинского обследования для установления состояния опьянения № 001720 от 26 ноября 2008 г. Мачерет А. находится в состоянии наркотического опьянения впоследствии потребления наркотиков (л.д.15 том 3),
- как видно из показаний свидетеля Хамиак Дианы М. от 19.07.2010 г., данные в ходе уголовного преследования оглашенные и изученные в судебном заседании в связи с показаниями данные свидетелем, который не может явится в судебное заседание, 02.07.2010 г. примерно в 18:00 часов находясь дома в мун. Кишинэу по ул. А.Дога 30 кв. 35, был приглашен сотрудниками полиции для участия в качестве свидетеля при обыске который должен был быть осуществлен в квартире расположенной по ул. А.Дога 30 мун.Кишинэу. в данной квартире проживают Маркова Галина и ее сын Мачерет Алексей и Олейник Ирина, его сожительница. Направившись в данную квартиру было установлено что, перед данным уже находились сотрудники полиции, Маркова Галина, Олейник Ирина и соседка из квартиры №34 Раилян Л., сотрудники полиции предложили Марковой Г. передать наркотические средства, на что данная сообщила что, не имеет такого рода, на что сотрудники полиции сообщили что осуществят обыск в квартире. Из данных соображений, присутствующие в комнате а именно она вместе с соседкой Раилян Лучией и Марковой Галиной находились непосредственно в дверях данной комнаты, поскольку комната очень маленькая и не помещались все. В какой-то момент один из сотрудников полиции поднял подушку которая находилась на кровати в данной комнате под которой находился полиетеленовый пакет, при вскрытии кторого было установлено что внутри данного находилась масса растительного происхождения, марихуана, каричнево-зеленого цвета, данный кулек был упакован в бумажный конверт который был опломбирован и на котором расписались все присуствующие. В одной коробке из под данной кровати был обнаружен стеклянный флакон коричневого цвета который был закрыт крышкой, при открытии которого в нем находилась твердая масса темного цвета. На предкроватной тумбе в той же комнате была обнаружена металлическая коробка на которой была надпись « Нескафе», которая была накрыта пластмассовой крышкой каричневого цвета, в которой находилась твердая масса темного цвета с не приятным запахом. На гладильном столике который находился с правой стороны от входа в данную комнату, под одеждой была обнаружена пачка из под сигарет с надписью « Red @ White» внутри которой находилось 2 одноразовых шприца, в которых находилось по две иглы, а на стенках одного из шприцов была заметна жидкость красного цвета похожая на кровь. Из сейфа в столе из той комнаты в одном кульке находилось больше новых шприцов, сколько именно не знает. Направившись все вместе на кухню квартиры, на столе перед входной дверью была обнаружена бутылочка из прозрачного пластмасса 0,5 мл., которая была закрыта и в которой находилась прозрачная жидкость с не приятным запахом. Также на тумбе в той же комнате был обнаружен шприц в котором находилась прозрачная жидкость, примерно 1 мл. потом, все вместе направились в ванную, где на тумбочке перед зеркалом было обнаружено два стеклянных флакона коричневого цвета, оба были закрыты крышкой и в которых находилась маслянистая жидкость темного цвета. Все вышеуказанное было упаковано в конвертах и пакетах которые были опломбированы и на которых расписались все присутствующие (л.д.22 том 4).
- свидетель Маркова Галина пояснила что, Мачерет А. ее сын, он проживает со своей сожительницей Ириной в своей квартире №38 по ул. Дога 30 и занимают комнату, а она на кухне. Ее больной и часто лечится. Наркотики не потребляет и не готовит. 02 июня 2009 г. пришли сотрудники полиции и осуществили обыск. Были и соседи. Заметила как один полицейский положил пакет под подушкой на кровати Мачерет. Как были обнаружены остальные предметы не может объяснить. Шприцы есть по всему дому, поскольку сын часто лечится. Все было упаковано. На тот момент сын находился в реанимации, по какому мотиву не знает.
- свидетель Олейник И., допрошенная по данному эпизоду пояснила что, принимала участие при обыске осуществленного в комнате в которой проживает с Мачерет А., были обнаружены те предметы указанные в протоколе, как они появились не знает. Лично не потребляет наркотики. Какие-нибудь претензии на данные действия не указала.
- как видно из содержания протокола исследования на месте происшествия от 02 июля 2009 г., действие осуществленное на основании разрешения судьи по уголовному преследованию способом указанный законом, были обнаружены пакет с измельченной растительной массой, изъятой и упакованной (л.д.13 том 4).

согласно рапорту экспертизы №127 от 03 июля 2009 г., содержание полиэтиленового пакета составляет наркотическое вещество- марихуану, добытое из растений канабиса с массой 6,27 гр. и представляет крупные размеры (л.д.32 том 4),

- согласно выписки из медицинской карточки от 03 июля 2009 г., Мачерет А. был госпитализирован в безсознательном состоянии 02 июля 2009 г. в отделение токсикологии с диагнозом – сильное отравление наркотическими средствами (л.д.52 том 2).

Судебная инстанция критически оценивает показания свидетеля Марковой Г. данные в судебном заседании, что якобы ее сын не употребляет наркотики и что сотрудники полиции под подушкой, поскольку данные показания опровергаютя собранными доказательствами, лиц участвующих при действиях уголовного преследования, а также и сожительницы подсудимого Олейник И., в то же время медицинской документацией было повторно установлено состояние наркотического опьянения, а также и наркотического отравления подсудимого в ходе проведения уголовного преследования.

Суд оценивает критически и показания подсудимого Мачерет А. о том что не потребляет и не хранит наркотические средства и прекурсоры в целях и приготовления, поскольку было установлено с достоверностью что, подсудимый неоднократно употреблял наркотические средства, у него в каждый раз был обнаружен один именно специфический тип средств, а также и химическое оборудование. Данный факт был подтвержден и допрошенными свидетелями. Действия про уголовному преследованию были осуществлены согласно действующему законодательству, ни один участник , включительно подсудимый не имели какие-либо претензии ,на оборот, данный подтвердил что средства, наркотики, оборудование и посуда изъятые являются его и уточнил что потребляет наркотики только для себя. Аналогичные показания дал подсудимый Мачерет и на уголовном преследовании, будучи допрошен в качестве подозреваемого и обвиняемого. Итак, суд считает что, данное поведение подсудимого в ходе судебного заседания является способом самозащиты чтобы уклониться от уголовной ответственности за содеянное.

Следовательно суд установил что, подсудимый своими умышленными действиями совершил преступление предусмотренное ст. 217 – 2 УК- незаконный оборот прекурсоров в целях приготовления наркотических, психотропных средств, проявляемое приобретением, перевозкой, хранением прекурсоров в целях производства наркотических средств, его вина будучи полностью доказанной.

Также умышленные действия подсудимого следует включить и согласно ст. 217 ч. 2 УК, то есть незаконная деятельность в отношение наркотических средств в крупных каличествах и без цели сбыта, принимая во внимание и тот факт что в судебном заседании прокурор просил переквалифицировать действия подсудимого из ст. 217 ч. 3 п. а) УК нВ ст. 217 ч. 2 УК.

Обсуждая вопрос о назначении подсудимому уголовного наказания, суд руководствуется требованиями ст. 65 и 75 УК, строго индивидуализирует наказание, принимает во внимание содеянное, личность подсудимого, его поведение в ходе уголовного преследования и судебных заседаний. Отягчающие обстоятельства это совершение преступления лицом которое ранее совершило преступления в состоянии алкогольного опьянения, а смягчающие обстоятельства суд не установил.

Принимая во внимание данные обстоятельства, а также и факт что ранее подсудимый совершил аналогичные преступления, не признал вину, совершил два эпизода преступлений в то время когда дело уже находилось в суде на рассмотрении, таким образом дела были объеденены впоследствии, неоднократно уклонялся от явки в судебное заседание, его поведение и его отношение по отношению к содеянному, в целом отсутствуя критическое отношение по отношению к своим деяниям, необходимость противонаркотического лечения, которое данный естественно добровольно не пройдет, суд считает возможным его исправление только назначив ему наказание в виде лишения свободы в средних пределах санкции, при назначении окончательного наказания суд применяет соответственно требования ст. 84 ч. 1 УК.

Гражданский иск не был сформулирован, а вещественные доказательства, приложенные к материалам дела, и которые содержат наркотические средства, прекурсоры, наркотики и оборудование, следует уничтожить

В соответствии с требованиями ст. 103 УК и выводами рапорта наркологической экспертизы №1 от 19 января 2009 г., суд определил по собственной инициативе прохождение противонаркотического медицинского лечения в ходе отбывания наказания, для которого нет противопоказаний.

В соответствии с требованиями ст. 387-391 УПК, судебная инстанция

ПРИГОВОРИЛА:

Признать виновным Мачерет Алексея А. в совершении преступления предусмотренного ст. 217 ч. 2 и ст. 217/2 УК и назначить наказание как следует-

-согласно ст. 217 ч. 2 УК- 1 год лишения свободы,

- согласно ст. 217/2 УК- 2 года лишения свободы.

В соответствии с требованиями ст. 84 ч. УК окончательное наказание по совокупности преступлений при частичном сложении назначенных наказаний, назначить Мачерет Алексею А. 2 (два) года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в пенитенциаре полузакрытого типа.

Меру пресечения, подписку о не выезде изменить на предварительный арест, арестовав его немедленно прямо в зале судебного заседания. " в зале? сколько? на закон?

Исчислять отбывание наказания с 09 февраля 2011 г.

В соответствии со ст. 103 УК назначить в отношение Мачерет Алексея проведение медицинского противонаркотического лечения во время отбывания уголовного наказания, для которого нет противопоказаний.

Вещественные доказательства- наркотические средства, химическую посуду, приложенные к материалам дела- уничтожить. Диск с видео записью хранить в приложении к делу.

Приговор с правом обжалования в апелляционном порядке в Апелляционную Палату Кишинэу в течение 15 дней посредством Суда Рышкань мун. Кишинэу.

Судья / подпись / Корнелия Вырлан

Переводчик: Дука И.

Pentru informare în Reg. 13.

copiere cu original

Copia corespunde originalului

Șef. sp. al PEN, E. Cotenga

Cusute și numerotate

Specialist:

file